

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA**

Amigos Tres Palmas, Inc., Ramón
Díaz Zambrana, Leanne Arcuri
Demandante

Vs.

Autoridad de Carreteras de Puerto
Rico, Oficina de Gerencia de
Permisos del Departamento de
Desarrollo Económico y Comercio,
Ingeniero Alexandra Velázquez
Delgado, Ingeniero Claudio Torres
Serrano
Demandados

CIVIL NÚM. RN2025CV00064

SOBRE:

**INTERDICTO (LEY 161-2009) ;
ORDEN DE PARALIZACIÓN Y
SENTENCIA DECLARATORIA**

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte co-demandada, ingeniero Claudio Torres Serrano, por
conducto de la representación legal que suscribe, y muy respetuosamente

EXPONE, ALEGA y SOLICITA:

1. La parte demandante radicó la demanda de epígrafe el 11 de diciembre
de 2025, emplazándose a la parte compareciente el 17 de diciembre
de 2025.
2. En la demanda se solicita la paralización de las obras, la
revocación de ciertos tramites de permisos para la construcción de
la Ruta Ciclista de Rincón expedidos a favor de la ACT, así como
otros remedios relacionados al trámite de permisos y consultas.
3. Por los fundamentos que se exponen en esta moción, corresponde la
desestimación de la causa de acción contra el ingeniero Claudio
Torres Serrano.

Argumentación:

A. Alegación sobre parte indispensable:

En lo que respecta a la parte compareciente, ingeniero Claudio Torres,
las únicas alegaciones formuladas en su contra están comprendidas en los
párrafos 20 y 22 de la demanda. En el párrafo 20 se alega que suscribió
y selló el Memorial Explicativo en el Single Portal Business. En el

párrafo 22, correctamente admite la demandante que los permisos impugnados no fueron gestionados bajo la Ley. 135 de 15 de junio de 1967, mejor conocida por Ley de Certificaciones de Planos y Permisos, y que su inclusión en la demanda es porque Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) había sostenido en el pleito previamente presentado que este era una parte indispensable al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161 de 2009. O sea, la parte demandante admite que la única razón para la inclusión del ingeniero Torres Serrano es la posición asumida por la ACT en un procedimiento judicial anterior. Tome conocimiento el Honorable Tribunal que la referencia a la alegación sobre la posición de la ACT es producto del caso AG2025CV00458, que estuvo ante la consideración de esta misma Sala y en el cual medio una Sentencia de archivo de desistimiento sin perjuicio el 28 de marzo de 2025.

En un procedimiento judicial posterior, seguido por Jackob Huch, Annette Blasini, Michelle Díaz, Daniel Shields, Kathleen Engstrom, Gregory Engstrom, Anna Martin vs. ACT, OGPe, Junta Planificación, DRN, Mun. Rincón, Ingeniero Alexandra Velázquez Delgado, Ingeniero Claudio Torres Serrano, Civil Núm. AU2025CV00191, el cual fue presentado bajo la misma ley ya se determinó que el ingeniero Claudio Torres Serrano no era una parte indispensable bajo el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. En este caso, durante la vista celebrada el 25 de abril de 2025, ACT aceptó que el ingeniero Torres Serrando no era la parte indispensable a la que se refiere el artículo 14.1 de la Ley 161-2009. En consecuencia, durante la vista el Honorable Tribunal determinó declarar con lugar la moción de desestimación presentada por el ingeniero Torres Serrano, lo cual luego fue reiterado en la Sentencia dictada el 8 de mayo de 2025 (*Civil Núm. AU2025CV00191, entrada de Sumac 142*).

El Artículo 14.1 de la Ley 161-2009 crea un recurso extraordinario estatutario para solicitar la revocación de permisos, paralización de obras, entre otros. La demanda de epígrafe se presenta al amparo de dicho artículo y solicita la revocación de los permisos que autorizaron el

inicio de las obras. También se solicita la paralización de la obra. En su parte pertinente, el Artículo 14.1 reza:

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa **y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable en el pleito.** [Énfasis y subrayado nuestro].

Se desprende del artículo citado que se designan ciertas partes indispensables bajo dos instancias separadas. Cuando la solicitud incluya la revocación de una determinación final, habrá que incluir la entidad o profesional que la emitió. En el caso en que se solicita la revocación de un permiso, la ley requiere la presencia de quien concedió el mismo. De las propias alegaciones de la demanda se reconoce que el ingeniero Torres no emitió determinación final alguna. Más aun, el ingeniero Torres ni siquiera pertenece a una entidad gubernamental capaz de conceder permisos o emitir determinaciones finales.

El segundo supuesto contemplado en el artículo aplica cuando se solicita la revocación de un permiso obtenido al amparo de la Ley 135-1967, Ley de Certificación de Planos o Proyectos, por haber utilizado información falsa o incorrecta. En ese supuesto, el artículo 14.1 establece que "**dicho** ingeniero o arquitecto" también será parte indispensable. Cuando el artículo hace referencia a *dicho* ingeniero o arquitecto lo hace en referencia a la Ley 135-1967, la cual define quién es esa figura de ingeniero o arquitecto. A esos efectos, el Artículo 2 de la Ley 135-1967 aclara:

Todo **ingeniero o arquitecto**, licenciado según las leyes de Puerto Rico, que **prepare o confeccione** cualquier plano o proyecto de construcción, reconstrucción, alteración o ampliación de alguna obra, que se radique, certificará que dicho plano o proyecto está de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables. Conjuntamente con la anterior certificación, se acompañarán los endosos reglamentarios requeridos para la obra. [Énfasis y subrayado nuestro]. 23 L.P.R.A. § 42b.

A su vez, el Artículo 3 de la Ley 135-1967 dispone:

Cuando un **ingeniero o arquitecto** licenciado según las leyes de Puerto Rico, **radique un plano o proyecto** ante la Administración de Reglamentos y Permisos [*sustituida por la Oficina de Gerencia de Permisos OGPe, Ley 161-2009*], con el objeto de obtener un permiso de construcción, reconstrucción, alteración o ampliación de una obra, cubierta por las disposiciones del Artículo núm. 2 de esta ley, dicha Administración expedirá el correspondiente permiso basándose en el cumplimiento del reglamento dispuesto por el Artículo 1 de esta ley, y en la certificación sometida por dicho ingeniero o arquitecto y archivará copia de dicho permiso con los planos y demás documentos exigidos de acuerdo con el reglamento dispuesto en esta ley. [Bastardillas y énfasis nuestro]. 23 L.P.R.A. § 42c.

El ingeniero o arquitecto a que hace referencia la Ley 135-1967 es claramente el que certifica el plano o proyecto ante OGPe, para que se permita la ejecución de la obra. La entidad que preparó o procuró la preparación de los planos, endosos, etc. y quien certificó los planos y/o el proyecto ante OGPe, fue la ACT. El ingeniero Torres no tuvo participación alguna en ese proceso. El contacto del ingeniero Torres con el proyecto es a raíz de la contratación a Tamrio, entidad contratada por la ACT para ejecutar el proyecto, y la orden de comienzo emitida en el 12 de febrero de 2024. Todo el trámite de permisos y endosos que autorizaron la ejecución del proyecto, según surge de las alegaciones, fue realizado por ACT previo a la intervención del ingeniero Torres. Por lo tanto, el ingeniero Torres no es parte indispensable bajo el primer supuesto contemplado en el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009.

Por virtud del artículo 14.1 de la Ley 161-2009, cuando el permiso objeto del recurso extraordinario se obtuvo bajo el trámite de la Ley de Certificación, el ingeniero o arquitecto designado por esa Ley 135 como aquél que certificó el plano o proyecto ante OGPe para obtener un permiso de construcción es parte indispensable en el recurso extraordinario que persigue la revocación del permiso. Ese ingeniero o arquitecto no es el Ingeniero Torres, por cuanto este no es parte indispensable en la acción de epígrafe.

B. Desestimación por falta de causa de acción contra el ingeniero Torres Serrano:

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil establece:

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) **dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio**; (6) dejar de acumular una parte indispensable.

Cuando se presenta una solicitud de desestimación por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, el tribunal debe aceptar como ciertas las alegaciones contenidas en la demanda y considerarlas de la forma más razonable a la parte demandante. García Gómez v. E.L.A., 163 D.P.R. 800. Sólo se darán como ciertos aquellos hechos **correctamente alegados, sin considerar las alegaciones con contenido hipotético**. [Énfasis nuestro]. Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 D.P.R. 96 (2002). En el presente caso, aun tomando como ciertas las alegaciones de la parte demandante, surge con meridiana claridad que la demanda no presenta una reclamación que justifique la concesión de un remedio contra el compareciente.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico se expresó en torno a la moción de desestimación en Costas Elena v. Magic Sport, 213 D.P.R. 523 (2024). Allí, sostuvo que al evaluar una solicitud de desestimación el Tribunal debe determinar si a base de los hechos claramente alegados se establece una reclamación plausible que justifique la concesión de un remedio. De no ser ese el caso, entonces:

Ahora bien, si tras este análisis el Tribunal aún entiende que no se cumple con el estándar de plausibilidad, entonces debe desestimar la demanda, pues no puede permitir que proceda una demanda insuficiente bajo el pretexto de que se podrán probar las alegaciones conclusorias con el descubrimiento de prueba. R. Hernández Colón, *supra*, pág. 307. (Negritillas suplidas).

El tratadista Hernández Colón explica el proceso de evaluación en la consideración de mociones desestimatorias desarrollado por el Tribunal Supremo Federal. A esos fines, sostiene:

Básicamente, el tribunal debe identificar los elementos que establecen una causa de acción y las meras alegaciones concluyentes que no pueden presumirse como ciertas. El tribunal debe aceptar como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda eliminando del análisis las conclusiones legales y los elementos de la causa de acción

apoyados por aseveraciones conclusorias. Luego de brindarle veracidad a los **hechos bien alegados**, debe determinar **si a base de estos la demanda establece una reclamación plausible que justifique el demandante tiene derecho a un remedio**, guiado en su análisis por la **experiencia y el sentido común**. De determinar que no cumple con el estándar de plausibilidad, el tribunal debe de **desestimar la demanda y no permitir que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones conclusorias**. Hernández Colón, Rafael, Derecho Procesal Civil, 6ta ed. San Juan, LexisNexis, 2017, a la pág. 307.

De las alegaciones hechas por la parte demandante contra el ingeniero Torres, no se establece una causa de acción que justifique la concesión de un remedio contra el compareciente. Veamos.

Las alegaciones dirigidas contra el ingeniero Torres Serrano se resumen a continuación, incluyendo el párrafo en que están contenidas:

20. Se alega que el Ingeniero Torres firmó y selló un Memorial Explicativo en el Single Business Portal (núm. 2024-544025-PUI-300201).

22. Se acepta que los permisos no fueron gestionados bajo la Ley 135 de 15 de junio de 1967, pero se alega que ha sido incluido ante posición previa de ACT de alegar que este era una parte indispensable.

Del relato comprendido en las alegaciones y los documentos acompañados, surge que el trámite de permisos impugnados fue llevado a cabo por la ACT, no el ingeniero Torres Serrano. Surge de las alegaciones que el trámite de Consulta de Ubicación, Certificación de Cumplimiento Ambiental por Exclusión Categórica y endosos (ante el Departamento de Recursos Naturales, Instituto de Cultura, OGPe, USFWS, etc.) fue realizado por la ACT en calidad de dueño de la obra previo a sacar a subasta el proyecto y sin que mediara intervención alguna de parte del ingeniero Torres Serrano.

De la Ley 161 queda claro que la persona designada "dueño" para propósito de los trámites de permisos incluye no solo al titular registral, sino a quien posea un derecho real o autorización para ejecutar la obra en el predio. El dueño de la obra es la ACT quien fue la entidad que sacó la obra a pública subasta representando tener un derecho legítimo para construir el proyecto en los predios afectados y contar con los permisos y endosos necesarios para llevar a cabo la construcción. Todo el proceso ambiental y de permisos para autorizar la construcción de la obra fue realizado y

culminado a base de información provista por la ACT, antes de sacar la subasta publicada por la ACT.

En consideración de todo lo anterior, es evidente que la demanda presentada en este caso no aduce hechos que conlleven responsabilidad del Ingeniero Claudio Torres, ni que justifique la concesión de un remedio contra el compareciente, ni que este sea parte indispensable en el caso de autos. El estándar para establecer que la reclamación exponga hechos que justifiquen la concesión de un remedio no fue cumplido en este caso y no procede concesión de remedio alguno a favor de la parte demandante en contra del ingeniero Torres Serrano, aun interpretando la demanda de forma más favorable a la parte demandante.

POR TODO LO CUAL se solicita respetuosamente al Honorable Tribunal que declare HA LUGAR la presente moción y proceda a desestimar con perjuicio la Demanda contra el ingeniero Claudio Torres, a tenor con las Reglas de Procedimiento Civil, con cualquier otro remedio que en derecho proceda.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual notifica automáticamente a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico.

Respetuosamente sometida.

En Ponce para Aguadilla, Puerto Rico a 19 de diciembre de 2025.

Bufete Barnés Rosich, C.S.P

P. O. Box 331031

Ponce, P. R. 00733-1031

Tels.: 841-1055; 843-5113

E-mail: fernandobarnes@bufetebarnes.com

f/FERNANDO BARNÉS ROSICH

RUA 11,014